واعترى راهنه لم يصدق ان أعدم والا بقي ان فداه والا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وان ثبتت او اعترفا واسلمه فان اسلمه مرتهنه ايضا فللمجني عليه بماله وان فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط ان لم يرهن بماله ولم يبع الا في الأجل وبإذنه فليس رهنا به وإذا قضى بعض الدين او اسقط فجميع الرهن فيما بقي كإستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس الى قيمته ولو بيد أمين على الأرجح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف مرتهنه وأخذه ان لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وان نقص حلفا وأخذه ان لم يفتكه بقيمته وان اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم ان بقي وهل يوم التلف او القبض او الرهن ان تلف اقوال وان اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة ،

باب

للغريم منع من احاط الدين بماله من تبرعه وسفره ان حل بغيبته وإعطاء غيره قبل أجله او كل ما بيده كإقراره لمتهم عليه على المختار والأرجح لا بعضه ورهنه وفي كتابته قولان وله التزوج وفي تزوجه اربعا وتطوعه بالحج تردد وفلس حضر او غاب ان لم يعلم ملاؤه بطلبه وان أبى غيره دينا حل زاد على ما له او بقي ما لا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي لا في ذمته كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها مالها ان قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء او قدم الغائب مليئا وان نكل المفلس

حلف